



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
حاضر	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	
تركي بن رايح بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٢٣٣	سعودي	المدعي
عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	محامى
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	سعودي	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	2003
عزام فيصل ابراهيم خوج	الهوية الوطنية	١٠١١٤٨٨٨٤٦	سعودي	محامى
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	سعودي	محامى
شايع عبدالله سالم بن هلابي	الهوية الوطنية	١٠٩٧٤١٠٥٨١	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	وكيل
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	سعودي	محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد	الهوية الوطنية	١٠٦٤٢٧٤٠٧٧	سعودي	محامى
رفيف راشد جزاء الثقفي	الهوية الوطنية	١١١١٩٢٨٠٧١	سعودي	وكيل

فتحت الجلسة بحضور :

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	السعودية	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	السعودية	محامى
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	السعودية	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	السعودية	وكيل



الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 90% من رأس المال، كما نبلفكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة

وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها)، وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول، ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر إيميل الدائرة، ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه، وحيث انطوت على ادعاءات يتعين الرد عليها بما يلي: أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً



مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي - للبنوك ، وحيث ان المدعي عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعي عليه للمبلغ للبنوك، نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431 هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعي عليه (أسامة احمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 26/11/1431 هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعي عليه (أسامة احمد زيني). وحيث إن هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعي عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص - للبنوك، وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى، مما يتعين معه رد الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعي عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى. ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى، فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية)، وحيث إن ما سببته الدائرة تسبب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، وحيث ان نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم - . كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسوغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك الدعوى بناءً على هذه المادة الأنفة البيان ، مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء ، ويضحى لا مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجهيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)، وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى، ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة المدعي به، قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني: "ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة" (8 / 510) ، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: "ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعي عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به الزمه ولا يمكنه أن



يلزمه مجهولاً." (كشاف القناع -) (6- 435-436). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضمن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع)، إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه - السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجهيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون إستجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (2- لأي من الخصوم إستجواب خصمه مباشرة)، وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر إستجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك)، ولما كان المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها "على الحياد" في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد، وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. وحيث نتمسك بطلب إستجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دعواً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال، وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90%- حصة والده) استمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي



تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)، وحيث أن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص)، وحيث أنه من المقرر أنه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسخه مردود)، وحيث أنه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ وتاريخ: ١٤٤٤/١١/١١ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٩٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ). وبناءً على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية، وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال)، وقد أكدت الدائرة في تسبيبها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضحى حائزاً للحجية في حقه، ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي. ومما يعضد ما سبق بصحة العقد المبرم وإستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431 هـ، وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431 هـ، ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436 هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص الأمر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام، وحيث أن عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى، ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي منهما بعد ذلك"، ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجلي وتجلى ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعي عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال، وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الإسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعي عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وانها ثابتة في ضبط إحدى



جلسات تلك الدعاوى ، وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك ان سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته، ومن المقرر قضاء " عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص " 3. كما ان ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ في حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2)) وتاريخ 2/12/1432هـ دفع لا يصح ولا محل له) مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجد أنه يجتزيء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4. ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامه هو موظف عند أسامه نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في اتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين ايضاً نقص الاهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى ان عدنان تمسك بحقه ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصص محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصص المملوكة لموكلي في الشركة، فنجيب فضيلتكم بالتالي:- المدعي أغفل استناد المدعي عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فيهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمين برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارتها مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/ 1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - اثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماً تاماً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعي عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه- وبناء على ذلك وقع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى



(شركة احمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده الـ(90%) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل، وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة الـ(10%) بالشركة وأبراً بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة – بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جوازية الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعى على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لخصمه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني – المدعى عليه – كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 – عدد7- مجلد 9/ع/2 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ ، حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الأنف البيان. جواباً على ادعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع، فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة الدعوى اختلاف المدعي-مورث البائع للخصص – والمدعى عليه – المشتري للخصص – في خروج المال ، وحيث أنه من المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف الباذل والمبذول له المال في طريقة خروجه فالقول قول الباذل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه ، ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي ، الأشباه والنظائر للسيوطي ، كشاف القناع للبهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه المملوك وهو ادرى بجهة تمليكه). وعلى فرض – والفرض يساوي العدم- صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع – احمد عباس زيني – قد توفاه الله ومن ثم فلا قول لا ، ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا. تتعدى كونه وريث. عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه ، وحيث أنه – وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ. الواقعة – محل الدعوى – كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ ، وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقً لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب. ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض، وحيث ان الثابت – وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين



، وحيث أن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص ، ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص ، وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفعات تتعلق بذلك مما يضحى معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، وحيث أن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً، ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدم نلتزم من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد الدعوى، فعقب وكيل المدعين قائلًا: أنه يطلب مهلة لتقديم جوابه ، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه، وللمدعى عليه 3 أيام تالية لها، على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً، وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيم على مورث الطرفين، مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة عليها، وتكون بصيغتي pdf و word كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى.

أطراف القضية

الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
علي طالب صالح اليامي			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
سليمان محمد سليمان السديري			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
محمد فواز بن منير الثعلي			



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة : ٩
رقم القضية : ٤٢٨٢٤٧١٧
رقم الجلسة : ٢

الإسم	الصفة	وكيل	التوقيع
عمر سعود بن سعد المطيري			

توقيع أعضاء الدائرة

الإسم	الصفة	التوقيع
وليد بن محمد الشهري	العضو الثالث	
الإسم	الصفة	التوقيع
عبدالرحمن بن علي الشمري	العضو الثاني	
الإسم	الصفة	التوقيع
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي	رئيس الدائرة القضائية	